

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2106/2532

พนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี

โจทก์

นายสำเร็จหรือเหียง ทิลาธรรม

จำเลย

นายสำเร็จ ทิลาธรรม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยได้เคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาแล้วครั้งหนึ่ง ศาลฎีกามีคำสั่งไม่อนุญาต บัดนี้จำเลยมีความประสงค์ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาอีกโดยจำเลยจะปฏิบัติตามคำสั่งศาลฎีกาโดยเคร่งครัด หากศาลฎีกาเห็นควรให้เพิ่มหลักประกันจำเลยก็ยินยอม โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4,6,7,8,26,75,76,102 ulyประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 uly เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันลงโทษฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท 5 ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายจำคุก 1 ปี ฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 5 จำคุก 4 เดือนรวมจำคุก 1 ปี 4 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 8 เดือน uly

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 26,75 วรรคแรก,76 วรรคสอง ที่แก้ไขแล้ว ฐานมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายจำคุก 2 ปี ฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษจำคุก 2 ปี รวมจำคุก 4 ปี จำเลยรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา (อันดับ 38)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 39 แผ่นที่ 2)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาแล้วครั้งหนึ่ง ศาลฎีกามีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง(อันดับ 36)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(สุรรัตน์ ศรีอนุพันธ์-สุวรรณ ตระการพันธ์-ภูเกียรติ สุนทรบุระ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ